

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 797/2535

กรมชลประทาน

โจทก์

นางสาวกุลยา ลุนหงส์

จำเลย

กรมชลประทาน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 18

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์นอกจากจะไม่ได้ระบุเลขหน้าแล้วในข้อ 2 บรรทัดที่ 4 อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ว่าโจทก์กล่าวถึงอะไร ให้คืนฎีกาโจทก์ไปทำมาใหม่ยื่นต่อศาลภายในวันที่ 6 กันยายน ศก นี้ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำฎีกาไปยื่นแทนและโจทก์เชื่อว่าศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ประกอบกับทนายโจทก์หลงลืมมิได้สอบถามเสมียนทนายผู้รับมอบฉันทะ จึงเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ซึ่งโจทก์มีทางชนะคดีได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน 91,410 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 42)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งคืนฎีกาให้โจทก์ทำมาใหม่ภายในกำหนด เพราะฎีกาของโจทก์มิได้ระบุเลขหน้า และข้อความในฎีกาข้อ 2 บรรทัดที่ 4 อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ เป็นการสั่งให้คืนคำคู่ความไปให้ทำมาใหม่ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 เมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะโดยเข้าใจผิด หลงลืมมิได้สอบถามเสมียนทนายผู้รับมอบ จันทะหรือเหตุอื่น ก็ถือว่ามิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งคืนฎีกาให้โจทก์ทำมาใหม่ภายในกำหนด เพราะฎีกาของโจทก์มิได้ระบุเลขหน้า และข้อความในฎีกาข้อ 2 บรรทัดที่ 4 อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ เป็นการสั่งให้คืนคำคู่ความไปให้ทำมาใหม่ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 เมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะโดยเข้าใจผิด หลงลืมมิได้สอบถามเสมียนทนายผู้รับมอบ

ฉันทะเลหรือเหตุอื่น ก็ถือว่ามิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>